



P U T U S A N

Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD SYAWALLUDIN** alias
SYAWAL bin SAPRIANSYAH;

Tempat Lahir : Barito Kuala;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/30 Oktober 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Lepas, RT 017 RW 006,
Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 12 September 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 7 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD SYAWALLUDIN alias SYAWAL bin SAPRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kumulatif Pertama Primair dan dakwaan kumulatif Kedua Subsidaair Penuntut Umum Anak;
2. Membebaskan Anak MUHAMMAD SYAWALLUDIN alias SYAWAL bin SAPRIANSYAH dari dakwaan kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum Anak;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Anak tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil putih tanpa merek dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Win Click Ice Mango berwarna kuning biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y93 berwarna hitam Nomor WhatsApp 083143862125, Nomor IMEI 1 -, Nomor IMEI 2;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y03T berwarna hitam, Nomor WhatsApp 0882020554248, Nomor IMEI 1 866245073724399, IMEI 2 866245073724381;
- 3 (tiga) lembar plastik klip putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Abdul Hamid alias Hamid bin As'ari;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD SYAWALLUDIN alias SYAWAL bin SAPRIANSYAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair dan kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Kesatu Primair dan kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak MUHAMMAD SYAWALLUDIN alias SYAWAL bin SAPRIANSYAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsidaire Penuntut Umum dan "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil putih tanpa merek dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Win Click Ice Mango berwarna kuning biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y93 berwarna hitam Nomor WhatsApp 083143862125, Nomor IMEI 1 -, Nomor IMEI 2;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y03T berwarna hitam, Nomor WhatsApp 0882020554248, Nomor IMEI 1 866245073724399, IMEI 2 866245073724381;
- 3 (tiga) lembar plastik klip putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Hamid alias Hamid bin As'ari;

8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BJM tanggal 5 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus-

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2025/PN Mrh, tanggal 9 Oktober 2025 yang dimintakan tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 1 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 7 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 1 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 September 2025 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Lepas, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Abdul Hamid alias Hamid Bin As'ari (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Karisoprodol pada Anak;
 - Bahwa pada saat penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram dan dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram milik Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) butir pil putih tanpa merek dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Anak, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Win Click Ice Mango berwarna kuning biru, 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y03T berwarna hitam, Nomor WhatsApp 0882020554348, Nomor IMEI 1 866245073724399, Nomor IMEI 2 866245073724381 dan 3 (tiga) lembar plastik klip putih bening milik Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y93 berwarna hitam, Nomor WhatsApp 083143862125, Nomor IMEI 1 -, Nomor IMEI 2 milik Anak;
 - Bahwa 10 (sepuluh) paket serbuk yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,91 (tiga koma sembilan satu)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



gram dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram milik Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang didapatkan Saudara Abdul Wahid alias Bedul dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per 5 (lima) gram dan pembayaran dilakukan secara dicicil melalui transfer dan 5 (lima) butir pil putih tanpa merek dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Anak, yang didapatkan dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil "Bang" di Pasar Lima Banjarmasin, dan pil tersebut digunakan sendiri oleh Anak secara bertahap hingga tersisa 5 (lima) butir saat penangkapan;

- Bahwa peran Anak adalah menyimpan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) butir pil putih tanpa merek dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Anak di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok Win Click Ice Mango berwarna kuning biru dan disembunyikan di semak-semak halaman rumah Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) atas perintah dari Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Anak pernah melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA miliknya kepada Saudara Abdul Wahid alias Bedul atas suruhan Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran sebagian dari pembelian Narkotika tersebut, dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Anak tidak pernah ikut dengan Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) saat bertemu dengan Saudara Abdul Wahid alias Bedul untuk bertransaksi atau mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Anak adalah dapat mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.25.0585 tanggal 17 September 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Rivai Endra Dwi Yulianto terhadap sampel 1 (satu) plastik klip (*Netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dengan Nomor LHU.109.K.05.16.25.0589 tanggal 18 September 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Rivai Endra Dwi Yulianto didapatkan hasil kesimpulan terhadap 3 (tiga) butir sampel yang diuji adalah tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Kadar Karisoprodol 193,59 (seratus sembilan puluh tiga koma lima sembilan) mg/tablet yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Uji Perhitungan Kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 5 (lima) butir = $5 \times 0,19359$ g/tablet dengan total 0,96795 (nol koma sembilan enam tujuh sembilan lima) gram;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh pelabuhan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas peran Anak adalah menyimpan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) butir pil putih tanpa merek dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Anak di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok Win Click Ice Mango berwarna kuning biru dan disembunyikan di semak-semak halaman rumah Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) atas perintah dari Saksi Abdul Hamid alias Hamid (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan keuntungan Anak menuruti suruhan dari Saksi Abdul Hamid alias Hamid untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan mentransferkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah dapat mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Abdul Hamid alias Hamid secara gratis, *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan secara hukum oleh karenanya tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti* yang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuannya telah diubah menjadi Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pidananya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana”;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana Anak berupa pembinaan dalam lembaga di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki dengan pidana yang lebih ringan untuk memenuhi rasa berkeadilan dan berkemanusiaan khususnya bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BJM tanggal 5 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BJM tanggal 5 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2025 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana pembinaan dalam lembaga di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak yang dihadiri **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti, Ttd./
Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak, Ttd./
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera,
Ditandatangani secara elektronik
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2026